



Resolución Directoral N° 00002122 2025

Tocache, **11 AGO 2025**



VISTO, Memorando N° 754-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 15 de julio del 2025, emitido por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00142-2018-0-2209-JM-CI-01, a favor de **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS** identificado con **DNI N° 22485799**, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cincuenta (50) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002122 2025



Con resolución N° 26 del 14 de marzo 2025, el

Juzgado Civil de Tocache solicita que se cumpla con emitir nueva Resolución Administrativa reconociendo el derecho reclamado por el accionante **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS y LUISA RAMOS VILLANUEVA**, otorgando el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al Treinta por ciento (30%) de su remuneración total o íntegra; Se calcule y se cancele el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo 051-91-PCM, vale decir para demandante para, **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, le corresponde percibir conforme a su petitorio y a los documentos anexados desde el 25 de marzo de 1997 hasta el 25 de noviembre del 2012;

Que, por mandato Judicial materia de **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00142-2018-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 15 de septiembre del 2021, emitido por el juzgado Mixto de Tocache, que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda, interpuesta por **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San Martín; por consiguiente: declárese **NULA** los actos administrativos Respecto de MARTEL ROJAS LUIS JULIAN los contenidos en la Resolución Jefatural N° 2499-2017GRSM-DRE/DO-OO-UE-303 de fecha 19 de diciembre del año 2017 y Resolución Directoral N° 568-2018-GRSM/DRE de fecha 23 de abril del año 2018, en consecuencia: **Ordenó** a los representantes legales de las entidades demandadas OFICINA DE OPERACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 303-EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA (EX UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - TOCACHE) Y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN, **EMITA** nueva resolución administrativa, reconociendo y reintegrando al demandante **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30, calculado en base a la Remuneración Total o Integra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados e intereses legales conforme a los fundamentos 15 y 16 de la presente sentencia, y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, Resuelve: **DECLARAR INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 — Educación; generándose la Resolución N° 8 de fecha 22 de marzo del 2022 y, actuando en sede de instancia **CONFIRMARON** la sentencia apelada emitida en primera instancia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 15 de septiembre del 2021, que declara fundada la demanda, de **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, en consecuencia, **ORDENARON** que la Unidad de Gestión Educativa Local que corresponda y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa, otorgando a los demandantes Luis Julián Martel Rojas, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, PRECISARON que el pago de la referida



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002122 2025



bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el **séptimo y octavo** considerandos de la presente resolución. Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso, vale decir desde el **25 de marzo de 1997 hasta el 25 de noviembre de 2012**, fecha que fue derogada por la ley 29944 Ley de Reforma Magisterial.



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0094-2025 GRSM/DRE de fecha 14 de enero del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la NULIDAD declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 002930, de fecha 03 de noviembre de 2023, se resuelve reconocer como crédito devengado por el concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del Informe Legal N° 524-2012SERVIR/GPGS, la suma de **SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 03/100 SOLES (SI 7 315.03)** a favor de **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 22, de fecha 04 de noviembre de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00142-2018-0-2209-JM-CI-OI, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 22, de fecha 04 de noviembre de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00142-2018-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 071-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 10 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00142-2018-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Con Resolución N° 17 de fecha 16 de julio del 2024, corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 260-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 5 de julio del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, el pago de devengados por un monto de **Cincuenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve con 88/100 soles (S/ 52,279.88)**, e Intereses Legales la suma de **Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002122 2025



78/100 soles (S/ 25,258.78), haciendo un total de Setenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Ocho con 66/100 soles(S/ 77,538.66).

Con Resolución N° 22 de fecha 4 de noviembre del 2024, el Juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral **Resolución Directoral N° 002930-2023** de fecha 3 de noviembre del 2023. Declara **INFUNDADA** la observación formulada por el Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 260-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 5 de julio del 2024. **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 260-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 5 de julio del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la administrada **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, identificado con DNI N° 22485799, recaídos en el expediente judicial N° 00142-2018-0-2209-JM-CI-01, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el **25 de marzo de 1997 hasta el 25 de noviembre del 2012**, el pago de devengados por un monto de **Cincuenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve con 88/100 soles (S/ 52,279.88)**, e Intereses Legales la suma de **Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 78/100 soles (S/ 25,258.78)**, haciendo un total de **Setenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Ocho con 66/100 soles(S/ 77,538.66)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 260-2024-HHP/EML-CSJSM de



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002122 2025

fecha 5 de julio del 2024, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
LUIS JULIAN MARTEL ROJAS,	00094-2025	N° 00142-2018-0-2209-JM-CI-01,	25 de marzo de 1997 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 52,279.88	S/ 25,258.78	S/ 77,538.66

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 002930-2023 de fecha 3 de noviembre del 2023, reconocido a favor de **LUIS JULIAN MARTEL ROJAS**, en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS,
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

